



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/905/2020

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי**

התובעת:

**הלפרסון שושנה לאה
באמצעות ב"כ: עו"ד רהב עוז
תובל 40, מגדל ספיר, רמת גן
טל': 03-5003110 פקס': 03-5003111**

נגד

הנתבעים:

- 1. גולן יעקב**
- 2. גולן חיה**
באמצעות ב"כ: עו"ד אביהוא בן משה
ביאליק 71 רמת גן
טל': 03-6565990 פקס': 03-6565991
- 3. נציגות הבית המשותף ברחוב רוחמה 47, רמת גן - נמחקה**
(פט"ד מיום 15.12.2020)

פסק דין

- 1. תביעה למתן צו עשה שהגישה בעלים של דירה בבית משותף המורה לבעלים של דירה אחרת בבית המשותף ולנציגות הבית המשותף לתקן ליקויים בדירה האחרת וברכוש המשותף, בהתאמה.**

רקע עובדתי וההליך

- 2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב רוחמה 47 ברמת גן, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 679 בגוש 6157 (להלן - "הבית המשותף"). התובעת, שושנה לאה הלפרסון, היא בעלים של דירה המצויה בקומה הראשונה בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 2 (להלן - "התובעת"). הנתבע 1, יעקב גולן, הוא בעלים של דירה המצויה בקומה השניה בבית המשותף, מעל דירת התובעת,**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/905/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 5 (להלן - "הנתבע 1"). הנתבעת 2, חיה גולן, היא אחות הנתבע 1, המתגוררת עמו במשותף בדירה (להלן - "הנתבעת 2"). הנתבעת 3 היא נציגות הבית המשותף (להלן - "הנתבעת 3").

3. כנטען בכתב התביעה, בראשית חודש אוקטובר 2020 החלה דירת התובעת לסבול מרטיבות בתקרת הדירה באזור מרפסת השירות, שהחלה להתפשט ולגרום לנזילה ("טפטוף מים"). חרף פניות התובעת לנתבעת 2 לאפשר כניסה לדירת האחרונה לצורך בדיקתה ואיתור הגורם לנזקי הרטיבות בדירת התובעת, סירבה הנתבעת 2 לעשות כן. התובעת הוסיפה ופנתה לנתבעת 3, נציגות הבית המשותף, אשר מסרה מצדה כי היא ביצעה בדיקה ולא איתרה ליקוי ברכוש המשותף בבית המשותף, עת הנתבעת 2 מסרבת לאפשר בדיקת צנרת ביוב ראשית העובדת בדירתה. בדיקת מומחה מהנדס בנין מטעם התובעת הדגימה "רטיבות, התפרקות טיח, בטון, ברזל חלוד שגרמה להתפרקותו". אך בשלהי חודש אוקטובר 2020 נאותה הנתבעת 2 לאפשר כניסת התובעת לדירתה, והתחוויר לתובעת דבר ההזנחה הקשה בדירת הנתבעת והרטיבות ממנה סובלת דירה זו. בשל סירוב הנתבעים 1-2 לבדוק דירתם ולתקן הטעון תיקון למגר נזקי הרטיבות בדירת התובעת, נאלצה התובעת להגיש התביעה דנן. בגדרה, עתרה להורות חיוב הנתבעים 1-2 לתקן הליקויים בדירתם. בנוסף, עתרה התובעת לפיצול סעדים לעניין הנזקים בדירתה.

4. ביום 8.12.2020 הגישה התובעת בקשה למתן צו עשה זמני, המחייב הנתבעים 1-2 לאפשר למומחה מטעם התובעת לבדוק את דירתם, ובהתאם לממצאיו לבצע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירה.

5. בהתאם להחלטת כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין א' שרייבר, התקיים ביום 15.12.2020 דיון בבקשה. בפתח הדיון הורתה מחיקת הנתבעת 3, משנתבעה באופן פורמלי, אשר אינו אפשרי על פי דין.

6. בהסכמת הצדדים במעמד הדיון, הוסיפה והורתה כבוד המפקחת שרייבר מינוי מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, מר אסי פייזק (להלן - "המומחה"), לבדוק הרטיבות הנטענת בדירת התובעת וליתן חוות דעת בשאלת הגורם לרטיבות והעבודות הדרושות לתיקון הליקויים, ככל שנמצאו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/905/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

7. ביום 28.12.2020 ניתנה חוות דעת המומחה, לאחר שבמועד זה ביקר בדירות הצדדים בבית המשותף (להלן - "חוות דעת המומחה").

8. בהתאם לממצאי חוות דעת המומחה, במסגרת בדיקתו הבחין ב"התנפחות טיח בתקרת מרפסת ונפילת טיח בתקרה". הדמיה תרמית בתקרת המרפסת העלתה כי "מדובר בקילופי טיח ישנים מאוד וללא סימני רטיבות". המומחה הוסיף וביצע בדיקת לחות במספר מוקדים בסמוך לקילופי הטיח "ונמדדה רמת לחות המעידה כי המקום יבש". עוד כעולה מחוות הדעת, איתר המומחה סימני רטיבות בשיפולי קירות מרפסת השירות. בדיקה הדמיה במרפסת העלתה כי קיימת "דליפה ביחידת כיור שירות של המרפסת". בדיקת לחות הדגימה "רמת לחות המעידה על רטיבות של 49.9% לחות, דבר המעיד כי מדובר בדליפה שקיימת זמן ממושך שגרמה לחדירת מים בממשק אריחי הקרמיקה והתקלפות של הצבע בשיפולי הקירות" (עמוד 4 לחוות הדעת). בדיקות שביצע המומחה בדירת הנתבעים 1-2, ובכללן בדיקות הצפה ובדיקת לחות, לא העלו ממצא באשר לליקוי הגורם לנזקי הרטיבות בדירת התובעת (עמוד 5 לחוות הדעת).

9. לנוכח ממצאי הבדיקות, קבע המומחה מסקנותיו בחוות הדעת, לפיהן מקור סימני הרטיבות בשיפולי קירות מרפסת דירת התובעת הוא דליפה בברז כיור שירות בדירת התובעת. כלשון המומחה בחוות הדעת "מדובר בנזק עצמי". אשר לקילופי הטיח בתקרת המרפסת, קבע המומחה כי אלה נגרמו "בעקבות נזק ישן מדירת הנתבעים או מדליפה באביק אמבטיה ומאחר שהאמבטיה לא בשימוש המקום התייבש" (עמוד 6 לחוות הדעת).

10. המומחה הוסיף וקבע בחוות הדעת העבודות הדרושות לתיקון הליקוי בדירת התובעת.

11. בהחלטה מיום 6.1.2021 הורתה כבוד המפקחת שרייבר מועדים להגשת סיכומים בכתב, משלא עתרו בבקשה לחקור המומחה על חוות דעתו. בהחלטה מיום 13.1.2021 נעתרה כבוד המפקחת שרייבר לבקשת התובעת ונתנה בידה ארכה למשלוח שאלות הבהרה למומחה ולהגשת כתב סיכומיה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/905/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

12. עם חילופי גִבְרִי בלשכת המפקחת על רישום מקרקעין בתל אביב, עברה התביעה לטיפול לימתן פסק דין.
13. בהחלטה מיום 10.2.2021, לנוכח ממצאי חוות דעת המומחה ומסקנותיו, הורתי לתובעת ליתן עמדתה האם עלה בידי הצדדים לסיים המחלוקת מחוץ לכותלי טריבונל שיפוטי זה. אם לאו, הורתי מועדים להגשת סיכומים בכתב.
14. הצדדים הגישו סיכום טענותיהם בכתב.

עיקרי טענות הצדדים

15. לטענת התובעת, דין התביעה להתקבל. בדיקת הצפה שביצע המומחה באביק אמבטיה בדירת הנתבעים 2-1 הדגימה דליפה. המומחה הוסיף וקבע בחוות הדעת, כי קילופי טיח ישנים בתקרת מרפסת דירת התובעת "נגרמו בעקבות נזק ישן מדירת הנתבעים או מדליפה באביק אמבטיה ומאחר והאמבטיה לא בשימוש המקום התייבש". לפיכך, יש להורות לנתבעים 2-1 לתקן הליקוי בדירתם, אשר גרם לנזקי הרטיבות בתקרת מרפסת דירת התובעת. בתוך כך, עתרה התובעת להורות חיוב הנתבעים 2-1 בהוצאות המשפט שנגרמו לה, לרבות בשל העדר שיתוף פעולה מצדם בעטיו נאלצה לשכור שירותיו של מומחה מטעמה וכן להגיש התביעה דנן.
16. הנתבעים 2-1 עתרו לדחיית התביעה. בפתח טענותיהם גוללו מצבם האישי. כנטען, בניגוד לטענות התובעת, אפשרה הנתבעת 2 לתובעת כניסה לדירת הנתבעים 2-1 והלינה עמה על מצבו הרעוע והישן של הבית המשותף. התובעת מצדה נהגה בכוחניות ודרשה כניסה לדירת הנתבעים 2-1 ברצף ביקורים שאינם מתוכננים בעיצומה של התפרצות מגפת הקורונה. הנתבעת 2 הציעה לקדם פתרון המחלוקת באמצעות איש מקצוע מוסכם שיבדוק דירות הצדדים, ברם התובעת סירבה לכך. בהתאם לחוות דעת המומחה, הגורם לרטיבות הפעילה בדירת התובעת הוא ליקוי בדירתה-היא, דליפה מברז כיור שירות. בניגוד לטענת התובעת, המומחה לא מצא כל נזילת מים וטפטוף מתקרת דירת התובעת. קילופי הטיח והצבע בתקרת דירת התובעת ישנים ואינם קשורים לדירת הנתבעים. לפיכך, הוסיפו ועתרו לחיוב התובעת בהוצאות המשפט.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/905/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דיון והכרעה

17. הוראת סעיף 3(ב) לתקנון המצוי שבתוספת הראשונה לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, החלה על הבית המשותף מושא התביעה שלפניי, מורנו לאמור:

"בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצעו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון".

18. מכוחה של הוראת דין זו חלה חובה מוחלטת על בעלים של דירה בבית משותף לתקן כל ליקוי בדירתו, העלול לגרום נזק לדירה אחרת בבית המשותף. קל וחומר כאשר הליקוי גרם נזק לדירה בבית משותף ובעל הדירה האחרת לא פעל לתקן הליקויים הגורמים לו. חובה זו היא ללא קשר לשאלה האם הליקוי נובע ממעשיו של בעל הדירה, ממחדליו או מכל סיבה אחרת. כלשון המלומד פרופ' י' ויסמן, בספרו דיני קניין - בעלות ושיתוף (תשנ"ז-1997), עמוד 482: "אם יש בדירה דבר הטעון תיקון שיש בו כדי לגרום נזק לדירה אחרת, חייב בעל דירה לבצע את התיקונים הדרושים למניעת הנזק" (ראו גם: ספרו של א' אייזנשטיין יסודות והלכות בדיני מקרקעין - חלק שלישי: בתים משותפים (תשס"א-2001), עמוד 160).

19. כאמור, בהסכמת הצדדים מונה מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין לחוות דעתו באשר לגורמי הרטיבות בדירת התובעת והעבודות הדרושות לתיקון הליקויים.

20. בהתאם לחוות דעת המומחה הגורם לרטיבות הפעילה בשיפולי קירות מרפסת דירת התובעת הוא ליקוי בדירתה שעניינו דליפה בכיור השירות. כאמור, המומחה הוסיף ומצא נזקי רטיבות שאינה פעילה בתקרת מרפסת השירות. כלשונו, נזקים אלה "נגרמו בעקבות נזק ישן מדירת הנתבעים או מדליפה באביק אמבטיה, ומאחר שהאמבטיה לא בשימוש המקום התייבש" (עמוד 6 לחוות הדעת). כך, כעולה ממצאי בדיקת המומחה, לפיהם ב"בדיקת הצפת אביק אמבטיה נמצא כי קיימת ירידת מפלס גובה מים, דבר המעיד על דליפה באביק. אולם נמסר לי על ידי גברת חיה [הנתבעת 2] כי לא משתמשים באמבטיה" (עמוד 5 לחוות הדעת).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/905/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

21. הצדדים לא ביקשו לחקור המומחה על חוות הדעת ולא הפנו אליו שאלות הבהרה.
22. בנסיבות העניין, משלא נסתרה חוות דעת המומחה אשר נערכה באופן מקצועי ואובייקטיבי, ומשלא באו לפניי נימוקים המצדיקים סטייה מחוות הדעת, הנני לאמצה. בהתאם, להורות כי ליקוי בדירת הנתבעים 1-2, שעניינו דליפה באביק האמבטיה גרם לנזקי הרטיבות בתקרת מרפסת דירת התובעת, ואשר אך בשל הפסקת השימוש באמבטיה ("אמבטיה לא פעילה", כלשון המומחה בחוות הדעת) פסקה הרטיבות הפעילה והותירה אך סימני התנפחות וקילופי טיח יבשים.
23. לפיכך, ובהתאם להוראת סעיף 3(ב) לתקנון המצוי, הנני ליתן צו עשה המורה חיוב הנתבע 1, בעלים של הדירה בבית המשותף, לתקן הדליפה באביק האמבטיה. זאת, בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. העבודות לתיקון הליקוי תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה ובהתאם להוראות התקן הישראלי.
24. הנתבע 1 ימציא לתובעת אסמכתה בכתב מטעם איש המקצוע בדבר ביצוע העבודות לתיקון הליקוי בדירתו ותקינותן. זאת, בתוך 10 יום מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירתו.
25. אני נדרשת לבקשת התובעת להורות פיצול סעדים בגין הנזקים שנגרמו לתקרת מרפסת דירתה, משהתובעת אינה נזקקת להיתר להגשת תביעה בעניין סעד זה אשר לכתחילה אינו מצוי בגדרי סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין (ראו גם: ע"א 588/87 כהן נ' שמש, פ"ד מה(5) 297, 314-315 (1991); ד"נ 20/73 שמע נ' סדובסקי, פ"ד כ"ח(1) 730, 733 (1974); רע"א (מחוזי י-ם) 38744-06-16 הושיאר נ' רחמים, פסקה 14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (9.3.2017); עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 רבין נ' נציגות הבית המשותף ברחוב רמז 35 תל אביב, פסקה 13 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (15.4.2019); ראו גם החלטות שניתנו על ידי בעניין זה: תיק 6/476/2016 (מפקח על רישום מקרקעין פ"ת) לבקוב נ' ארואטי, פורסם ב"נבו" (2.5.2019); 6/554/2019 (מפקח על רישום מקרקעין פ"ת) מאירסון נ' חולי, פורסם ב"נבו" (23.1.2020)).
26. אשר להוצאות המשפט, בנותני הדעת לאמות המידה שהותוו בעניין זה בדין ובהלכה הפסוקה, וביישמי אלה בנסיבות דנן, שעיקרן מחד גיסא, קבלת התביעה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/905/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לעניין הימצא ליקוי בדירת הנתבע 1, אשר גרם לנזקי הרטיבות בתקרת מרפסת דירת התובעת, ושיתוף פעולה חלקי של הנתבעים 1-2 עם בקשת התובעת לבדוק דירת הנתבע 1, ומאידך גיסא, הימצא ליקוי בדירת התובעת הגורם למופע הרטיבות הפעילה (נזילה) בעטיה הגישה לכתחילה הבקשה לסעד זמני, הנני להורות חיוב בהוצאות משפט ברף הנמוך, ובהתאם חיוב הנתבע 1 לשלם לתובעת הוצאות ההליך בסך של 1,000 ש"ח ושכר טרחת עורך דין בסך של 3,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. ככל שלא ישולם במועד, יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, כ"א כסלו תשפ"ב, 25 נובמבר 2021, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו